



개선

제 목	복무규칙 개정 및 병가 휴일 산입 관련 팝업창 구현 필요
소 관 기 관	○○○ ○○○
조 치 기 관	○○○ ○○○
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 6개월 이내
내 용	

1. 업무개요

○○○○○○(이하 “공단”이라 한다)에서는 직원의 근무조건 및 복무에 관한 사항을 규정함을 목적으로 복무규칙을 제정하였으며, 일과 가정이 조화롭게 병행할 수 있도록 가족친화경영 강화를 위해 노력하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 <공공기관의 혁신에 관한 지침> 제42조(휴가·휴직 제도) 제1항 제1호에 따르면, 공공기관은 「근로기준법」과 「국가공무원 복무규정」에 준하여 휴가제도를 운영하고, 병가의 경우 「국가공무원 복무규정」 제18조의 규정에 따라 연 60일(업무상 질병·부상의 경우 연 180일) 한도 내에서 운영하도록 하였다.

「국가공무원 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

1. 같은 연도 내 제18조제1항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
2. 같은 연도 내 제18조제2항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
3. 동일한 사유로 인한 공가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
4. 동일한 사유로 인한 특별휴가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없어 병가를 사용하려는 직원은 공단 「복무규칙」 제25조(병가)에 따라, 연 누계 60일의(업무상 질병·부상의 경우 연 180일) 범위 안에서 병가를 사용하여야 하며, 동 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일)에 따라 휴가일수가 1월 이상인 경우에는 휴가 일수를 산입하여 병가 일수를 적용하여야 한다.

그러나 2024년 종합감사 및 복무감사 시 직원들의 병가 사용현황을 점검한 결과 일부 직원의 경우는 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 60일의 범위에서 병가를 사용하여야 함에도 60일의 범위를 초과하여 사용한 일부 사례를 확인하였다. 그 내용은 아래 [표]와 같다.

[표] 병가 사용 부적정 현황

성명	병가 시작일	병가 종료일	일수		비고
			기존	정정	
계			59	74	
000	2022. 03. 14.	2022. 03. 17.	4	4	
	2022. 03. 18.	2022. 03. 18.	1	1	
	2022. 03. 21.	2022. 03. 27.	5	5	
	2022. 03. 28.	2022. 03. 31.	4	4	
	2022. 04. 01.	2022. 04. 08.	6	6	
	2022. 06. 20.	2022. 06. 30.	9	54 (※휴일 포함)	6.25~26. 휴일
	2022. 07. 04.	2022. 07. 04.	1		7.1.~3. 휴일
	2022. 07. 05.	2022. 07. 15.	9		7.9.~10. 휴일
	2022. 07. 18.	2022. 08. 12.	20		7.16.~17. 휴일 7.23.~24. 휴일 7.30.~31. 휴일 8.6.~7. 휴일

위 [표]와 같이 병가를 분할 신청을 하면 휴일이 병가 일수에서 누락되어 1년에 60일 이상을 사용해도 확인하기 어려운 리스크가 있는 등 복무관련 내부통제가 미흡한 실정이다.

이에, 병가 신청시 ERP시스템에서 누적 병가일수 및 휴일 산입에 대한 안내 팝업창을 표출하여 신청자가 확인하는 과정을 거친 후 신청 되도록 시스템을 정비하는 등 복무관련 내부통제를 강화 할 필요가 있다.

또한, 직원들이 병가를 사용하며 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우에는 휴일을 산입하여야 함에도, 공단 「복무규칙」 제28조(휴가기간 중의 휴일)에서는 “휴가기간 중의 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 1월 이상인 경우에는 그러하지 아니한다” 라고 규정되어 있어, 1월 이상인 경우에만 휴일을 산입하는 사례가 발생하고 있는 실정으로, 「국가공무원 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일)에서 처럼, 세부사항을 반영하여 직원들이 규정을 명확하게 해석할 수 있도록 공단 「복무규칙」을 개정함이 필요하다.

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

○○○ ○○○○○에서는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 하도록 「복무규칙」 및 시스템 개선 등 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(○○○ ○○○○)은 병가 신청시 ERP시스템에서 누적 병가일수 및

휴일 산입에 대한 안내 팝업창을 표출하여 신청자가 확인하는 과정을 거친 후 신청되도록 시스템 정비와 병가 일수가 1월 이상인 경우 휴일을 산입하는 사례가 발생하고 있어 공단 「복무규칙」에 세부사항을 명확하게 규정하도록 개선하시기 바랍니다.(개선)